

SEGUNDO EXAMEN

TÉCNICA/O MEDIA/O DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVO FINANCIERA

29/04/2024

PROCESO ORDINARIO

PUNTUACIÓN DE LOS EJERCICIOS

Proceso ordinario	
Ejercicio 1	0,5 Puntos
Ejercicio 2	0,5 Puntos
Ejercicio 3	0,75 Puntos
Ejercicio 4	0,5 Puntos
Ejercicio 5	0,5 Puntos
Ejercicio 6	0,5 Puntos
Ejercicio 7	0,5 Puntos
Ejercicio 8	1 Punto
Ejercicio 9	0,5 Puntos
Ejercicio 10	1,25 Puntos
Ejercicio 11	0,75 Puntos
Ejercicio 12	0,5 Puntos
Ejercicio 13	0,75 Puntos
Ejercicio 14	1 Punto
Ejercicio 15	0,5 Puntos
TOTAL	10 Puntos

EJERCICIO 1 (0,5 puntos)

Una sociedad mercantil ha sido objeto de un procedimiento de inspección, como consecuencia del cual ha firmado actas de inspección en disconformidad. Además, se ha instruido un procedimiento sancionador que ha finalizado con la imposición de sanción. Se giran las liquidaciones correspondientes a ambos procedimientos y se notifican a la sociedad en fecha 10/05/2021. Sus importes son los que a continuación se reflejan:

LIQUIDACIÓN 1	
Cuota del acta de inspección	100.000 €
Intereses de demora del acta de inspección	25.000 €
LIQUIDACIÓN 2	
Sanción	50.000 €

En relación con las liquidaciones anteriores se conocen los siguientes extremos:

A.- El 27/05/2021 se interponen los recursos de reposición contra las liquidaciones solicitando la suspensión ante el órgano competente para resolver el recurso, con aval suficiente que alcanza la vía económico-administrativa en cuanto a la liquidación 1.

El día 01/12/2021 se resuelven los recursos de reposición contra las liquidaciones y se notifican el 05/12/2021. Dichas resoluciones son desestimatorias.

B.- El 15/12/2021 se interponen dos reclamaciones económico-administrativas contra ambas liquidaciones y solicitaron nuevamente la suspensión del procedimiento de apremio.

El 28/02/2023 finaliza la vía económico-administrativa con la desestimación de las pretensiones de la reclamante en cuanto a la liquidación 1, siendo estimadas en su integridad la totalidad de las tesis argumentadas por la mercantil reclamante referidas a la liquidación 2 (lo que origina que la misma sea dada de baja). Se notifican dichos extremos el 15/03/2023. La persona recurrente manifiesta que no va a acudir a la vía contencioso-administrativa.

Considere que el tipo de interés legal del dinero es el 4 %.

Determine razonadamente las siguientes cuestiones:

- 1. Razonar los efectos sobre la deuda por la interposición de los recursos de reposición y de las reclamaciones económico-administrativas.** (25 % del ejercicio)
- 2. Detallar razonadamente el cálculo de los intereses de demora que correspondan.** (50 % del ejercicio)
- 3. Indicar la fecha de inicio y fin del periodo voluntario de pago tras la finalización de la vía económico-administrativa, la deuda pendiente a 15/03/2023 y qué sucedería en caso de no pagar dicha deuda.** (25 % del ejercicio)

EJERCICIO 2 (0,5 puntos)

Eulogio, de 65 años, está casado en régimen económico de gananciales con Miriam y tiene dos hijas de 17 (Nerea) y 21 años (Maitane). La familia reside en su vivienda de Amorebieta. Los datos económicos de la familia en el año 2022 han sido los siguientes:

- A. Eulogio ha trabajado por cuenta ajena hasta el mes de marzo, en el que se ha jubilado. Ha recibido de su empresa 8.000 € brutos en concepto de sueldo, con una retención de 1.000 € a cuenta de IRPF, y un gasto de Seguridad Social de 150 €. De la Seguridad Social ha percibido una prestación de jubilación de 18.000 € brutos, con una retención de 3.600 € a cuenta de IRPF.

Miriam trabaja por cuenta ajena en una cooperativa que le ha abonado 45.000 € brutos en concepto de sueldo, con una retención de 10.000 € a cuenta de IRPF.

Maitane recibió en enero 1.000 € por una beca del Gobierno Vasco para abonar la matrícula del Máster que cursó en la Universidad del País Vasco. Desde junio trabaja en la misma cooperativa que Miriam y le han abonado 13.500 € brutos de sueldo, con una retención de 270 € a cuenta de IRPF.

Miriam y Maitane han presentado sus declaraciones del IRPF de este año, optando por la tributación individual.

- B. Eulogio ha rescatado en forma de capital dos EPSV por la contingencia de jubilación. Tenía contratada una de ellas desde hace 20 años, de la que recibió en marzo 20.000 € brutos con una retención de 200 € a cuenta de IRPF. De la otra EPSV, contratada hace 5 años, recibió en agosto 3.000 € brutos, sin que le hayan practicado retención alguna.
- C. El 26 de noviembre de 2020, Eulogio compró una lonja en Ermua a medias con su hermana María. Para ello, María solicitó un préstamo hipotecario por 50.000 €, del que en 2022 ha pagado 5.000 € de amortización y 100 € de intereses. Eulogio y María han constituido una comunidad de bienes para gestionar la lonja. El 1 de julio de 2022 esa comunidad de bienes firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad NIBEBAI SA, pactando una renta mensual bruta de 1.500 € más IVA. La comunidad de bienes aporta justificantes de los siguientes gastos:
- a. La cuota anual de la comunidad de propietarios del edificio en el que está la lonja, por importe de 150 €.
 - b. Un seguro de responsabilidad civil de la lonja, por importe de 400 € al año.
 - c. Una derrama extraordinaria de la comunidad de propietarios del edificio de 3.000 € para hacer una obra de reforzamiento de fachada obligada por la Inspección Técnica del Edificio, que se hará el año que viene.
 - d. La amortización anual del inmueble determinada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del IRPF de Bizkaia es de 2.500 €.
- D. Eulogio ha recibido 500 € en concepto de derechos de propiedad intelectual, por un libro que escribió su madre en 1950, que sigue siendo de lectura obligatoria en bachiller y que él heredó al fallecimiento de ésta.

El Salario Mínimo Interprofesional para 2022 es de 14.000 €.

Conteste a las siguientes cuestiones de forma razonada:

- 1. Determine la Base Imponible General y del Ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Eulogio en el año 2022. (70 % del ejercicio)**
- 2. Razone si Eulogio está obligado a presentar declaración en el año 2022. (10 % del ejercicio)**
- 3. Razone qué puede hacer si la opción por la tributación conjunta es más favorable. (10 % del ejercicio)**
- 4. Razone la aplicabilidad de la deducción por descendientes por Nerea y por Maitane. (10 % del ejercicio)**

EJERCICIO 3 (0,75 puntos)

Eutiquia tiene la siguiente cartera de acciones:

- A. Acciones de la empresa ITSASARGIA SA, que cotiza en mercados secundarios:
- a) El 1 de julio de 2015 adquirió 2.000 acciones por 8.000 €. Su valor nominal era de 10 € la acción.
 - b) El 1 de marzo de 2018, la empresa reduce capital amortizando el 50 % de sus acciones, sin devolución de aportaciones.
 - c) El 1 de septiembre de 2018 adquirió otras 8.000 acciones. Su valor nominal era de 10 € y el precio de adquisición, 16.000 €.
 - d) El 1 de julio de 2020, la empresa hizo un split y dio 1 acción por cada 4 acciones, sin abonar cantidad alguna.
 - e) El 1 de mayo de 2022 vende 4.500 acciones por 10.000 €.
 - f) El 1 de noviembre de 2022 la sociedad abona la prima de emisión a todas las personas accionistas, retribuyendo 4 € por acción.
- B. Acciones de la empresa GAZTELU SA, que cotiza en mercados secundarios:
- a) El 2 de enero de 2021 compró 1.000 acciones de esta empresa, de valor nominal 20 € por acción, por 15.000 €.
 - b) El 15 de julio de 2022, la sociedad decide reducir capital devolviendo a las personas accionistas 5 € por acción, procedentes de beneficios no distribuidos.
 - c) El 1 de noviembre de 2022 vende 500 acciones al 95 % de su nominal.
 - d) El 15 de noviembre de 2022 la sociedad ofrece a sus accionistas comprar 1 acción por cada 4 acciones. Eutiquia decide no comprar y vende sus derechos por 500 €.

Determine razonadamente las siguientes cuestiones:

- 1. Rendimientos derivados de las operaciones con las acciones de ITSASARGI SA (60 % del ejercicio).**
- 2. Rendimientos derivados de las operaciones con las acciones de GAZTELU SA (30 % del ejercicio).**
- 3. Base Imponible General y del Ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2022 (10 % del ejercicio).**

EJERCICIO 4 (0,5 puntos)

Determinar razonadamente el resultado de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio de Maite, de 68 años de edad, que tiene la siguiente relación de bienes y derechos en su patrimonio a 31 de diciembre de 2022:

- A. Vivienda habitual en Durango adquirida en 2003 por 550.000 €. Financió el 80 % del valor de adquisición mediante un préstamo hipotecario con un capital pendiente de amortizar de 85.670 € a la fecha de devengo. El valor catastral actual del inmueble es 385.000 € y el Valor Mínimo Atribuible, 885.250 €.
- B. Es titular en una entidad financiera de:
 - Una cuenta corriente con un saldo de 271.360 € a 31 de diciembre y un saldo medio del último trimestre de 198.950 €.
 - Derechos consolidados en una EPSV por importe de 126.250 €. Este año ha realizado aportaciones por importe de 25.000 €.
- C. Ha vendido un local en febrero por 582.500 €. Recibe en metálico 310.000 €, que invirtió en acciones admitidas a negociación en un mercado organizado, y el resto del precio queda aplazado a un año. El valor de negociación a 31 de diciembre de las acciones adquiridas asciende a 297.720 €.
- D. Ha percibido una pensión en virtud de un contrato de renta vitalicia que constituyó cuando tenía 48 años. El importe de la pensión es de 1.800 € mensuales. El tipo de interés legal del dinero en 2022 fue del 3 %.
- E. Ha avalado a su sobrino en la compra de su vivienda habitual por un importe de 200.000 €.
- F. Maite es empresaria y lleva su contabilidad ajustada al Código de Comercio. En el Balance de Situación de su empresa a 31 de diciembre de 2022 figura una valoración del patrimonio neto de 400.000 €. Dentro del inmovilizado aparece contabilizado un bien inmueble afecto a la actividad que fue adquirido por 225.000 € con una amortización acumulada de 190.000 €. El Valor Mínimo Atribuible a 31 de diciembre 2022 es de 95.690 €. Durante el ejercicio 2022 ha percibido unos rendimientos netos por esta actividad económica que no alcanzan el 50 % de su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- G. Maite es propietaria de un apartamento en Nueva York (EE.UU.) comprado por 705.882,36 € en noviembre de 2021. Durante el año 2022 los impuestos efectivamente satisfechos en el extranjero por razón de gravamen de carácter personal por ser titular de dicho apartamento ascendieron a 650 €.

EJERCICIO 5 (0,5 puntos)

Haizea es residente fiscal en Mali, país con el que España no tiene Convenio de doble imposición. Haizea no tiene establecimiento permanente en España.

Durante el año 2022, sus operaciones con relevancia económica han sido las siguientes:

- A. De la empresa DJANA, con domicilio fiscal en Mali, ha percibido en concepto de salario por los trabajos realizados en Mali, 200.000 € brutos, con una retención del 10 %.
- B. Haizea es propietaria de una vivienda en Bakio que ha alquilado durante todo el año a Irati, residente fiscal en Bizkaia. Por este alquiler ha obtenido unos ingresos brutos de 10.000 € y ha abonado los siguientes gastos:
 - Seguro de vivienda: 500 €.
 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 300 €.
 - Intereses del préstamo que solicitó para la compra del piso: 3.000 €.
- C. Le han sido abonados 10.000 € en concepto de intereses de deuda pública del Estado español.
- D. Ha vendido unas participaciones del fondo de inversión Kutxabank Valores, empresa con domicilio fiscal en Bizkaia, que tributa exclusivamente en Bizkaia. Adquirió dichas participaciones en el 2021, obteniendo una ganancia patrimonial de 20.000 €.
- E. Ha percibido 2.000 € en concepto de intereses de una cuenta corriente de la que es titular en Laboral Kutxa, entidad con domicilio fiscal en Gipuzkoa y que tributa en proporción al volumen de operaciones, correspondiendo a Gipuzkoa el 45 %, a Bizkaia el 20 %, a Álava el 15 %, a Navarra el 10 % y al Estado el 10 %.
- F. Ha percibido dividendos por importe de 100.000 € brutos distribuidos en el 2022 por la empresa MADROÑO SL con domicilio fiscal en Corrales de Buelna (Cantabria). Esta empresa tributa en volumen de operaciones, correspondiendo a Bizkaia el 10 %, a Gipuzkoa el 20 % y a Territorio Común el 70 %. Sobre esta cantidad le han deducido un importe de 19.000 € en concepto de retención.

Determine razonadamente la cuota tributaria a ingresar en Bizkaia por Haizea en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

EJERCICIO 6 (0,5 puntos)

Determinar razonadamente el importe que las siguientes sociedades pueden considerar deducible en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2022 en concepto de pérdidas por deterioro de créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores. Asimismo, determine razonadamente los ajustes a realizar en el resultado contable para el cálculo de la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2022.

Se debe considerar en cada sociedad que:

- El periodo impositivo de la entidad coincide con el año natural.
- El saldo de las cuentas de deudores a la conclusión del periodo impositivo es de 100.000 €.

A. La sociedad SESTAO SA tiene la consideración de microempresa.

Ha dotado contablemente en el ejercicio 2022 un deterioro de créditos por insolvencia de una deudora, persona física vinculada con la sociedad, que el 1 de febrero de 2023 fue declarada en situación de concurso. La dotación de dicho deterioro de créditos es del 100 % por un importe de 2.000 €.

B. La sociedad BARAKALDO SA tuvo un promedio de plantilla de 300 personas trabajadoras en el ejercicio 2021. Contablemente ha dotado un deterioro de créditos por insolvencias de deudores de 2.000 €.

Estas dotaciones por insolvencias se corresponden con:

- 500 € por una deuda de otra sociedad no vinculada vencida el 1 de noviembre de 2022.
- 300 € por una deuda de una sociedad mercantil cuyo socio único es el ayuntamiento del domicilio fiscal de la sociedad, vencida el 1 de abril de 2022.
- 400 € por una deuda de su matriz, que participa en un 80 % en su capital, y es residente fiscal en Francia. La deuda venció el 1 de enero de 2022.
- El resto es un deterioro genérico del saldo de deudores a la finalización del ejercicio, basado en los impagos de clientes y deudores registrados en ejercicios anteriores.

C. La sociedad PORTUGALETE SA tiene la consideración de sociedad patrimonial en 2022. Ha dotado un deterioro de créditos por insolvencias en el ejercicio 2022 por importe de 500 €, que se corresponde con una deuda por el arrendamiento de un local a una empresa no vinculada con PORTUGALETE SA que fue contabilizada como ingreso en el ejercicio anterior.

Valoraciones:

- Punto A: 30 % del ejercicio.
- Punto B: 50 % del ejercicio.
- Punto C: 20 % del ejercicio.

EJERCICIO 7 (0,5 puntos)

La sociedad URIOSTE SA ha transmitido un inmueble el 25 de mayo de 2022 por importe de 200.000 €. El beneficio fiscal obtenido en dicha transmisión ha sido de 125.000 €. El importe correspondiente a la depreciación monetaria, calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.9 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, es de 12.500 €.

El precio de la transmisión será pagado por el comprador en 3 plazos: 75.000 € a la entrega del inmueble el 25 de mayo de 2022, otro pago de 75.000 € el 25 de enero de 2023 y el último de 50.000 € el 25 de enero de 2024. Fiscalmente se utiliza el criterio general de cobros para la integración en la base imponible de las rentas resultantes de la transmisión. Contablemente se ha utilizado el criterio de devengo, imputando todo el beneficio al ejercicio de la transmisión.

Además, la entidad decide acogerse a la exención por reinversión, regulada en el artículo 36 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, por el importe total de la renta obtenida en la transmisión del inmueble.

El 1 de febrero de 2024 la entidad adquiere un local por importe de 100.000 €, quedando afecto a su actividad económica, y manifiesta su intención de aplicarlo a la reinversión pendiente. Al final de dicho ejercicio dota la correspondiente amortización por importe de 1.000 €, deducible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

El 2 de enero de 2025 transmite el local adquirido en el ejercicio 2024 por un importe de 125.000 €, cobrados al contado. El importe correspondiente a la depreciación monetaria, calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.9 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, es de 1.000 €. La entidad no realiza ninguna otra inversión con derecho a aplicar a la exención por reinversión.

Calcular y razonar los ajustes al resultado contable para el cálculo de la base imponible de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 relacionados con la transmisión del ejercicio 2022, la adquisición de 2024, y la posterior transmisión de 2025.

EJERCICIO 8 (1 punto)

La sociedad BILBO SA se dedica al comercio al por mayor de prendas deportivas.

En el ejercicio 2021 su plantilla media fue de 5 personas trabajadoras, todas ellas con contrato laboral indefinido durante todo el ejercicio. La plantilla no tiene modificaciones en el ejercicio 2022.

En el ejercicio 2021 su activo total fue de 500.000 € y el volumen de operaciones de 5.000.000 €.

Su accionariado está compuesto únicamente por personas físicas y en ningún caso puede considerarse que forme parte de un grupo de sociedades o tenga vinculación con otras entidades. Esta circunstancia se cumple desde su constitución.

En el ejercicio 2022 tiene los siguientes datos:

Resultado contable antes de impuestos		100.000,00
	Ajuste positivo	Ajuste negativo
Libertad de amortización microempresa	10.000,00	30.000,00
Otras correcciones		10.000,00

En el ejercicio 2021:

- Generó una base imponible negativa de 3.000 € que pretende compensar en el ejercicio actual en la máxima cuantía posible.
- Obtuvo unos ingresos por diversos negocios realizados en el extranjero por los que generó una deducción por doble imposición por importe de 3.000 €.
- Generó una deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos por importe de 5.000 €, y una deducción por actividades de investigación y desarrollo por importe 10.000 €.

Por último, en caso de cumplir los requisitos, se acogería a la reducción de la base imponible prevista para las microempresas en compensación por las dificultades inherentes a su dimensión. En el ejercicio 2022 esa reducción es del 10 %.

Cuantifique razonadamente la base imponible, la base liquidable, cuota líquida y las deducciones con límite del 35 % y del 70 % que tendría derecho a aplicar, así como la cuota efectiva del ejercicio 2022 a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Valoración:

- Base imponible y base liquidable (25 % del ejercicio)
- Cuota líquida (25 % del ejercicio)
- Deducciones 35%, 70% y cuota efectiva (50 % del ejercicio)

EJERCICIO 9 (0,5 puntos)

Josebe residente en Bizkaia desde su nacimiento, falleció en Durango el día 28 de noviembre de 2020 a los 40 años. Josebe estaba casada con Ane también residente en Bizkaia desde su nacimiento, que contaba con 39 años a la fecha del fallecimiento de Josebe. Ane y Josebe no tenían descendientes.

Entre los bienes de la fallecida figura una vivienda sita en Durango, que fue adquirida el 18 de octubre de 1990 por Josebe mediante donación de su madre, previa a su matrimonio con Ane. Dicho inmueble tenía un valor de mercado de 550.000 € a fecha del fallecimiento de Josebe. En la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, su viuda Ane se adjudicó el usufructo vitalicio de la vivienda y Aitor, sobrino de Ane, la nuda propiedad, conforme con lo determinado en el testamento de Josebe. Dicha vivienda ha sido la vivienda habitual de Josebe, Ane y Aitor desde el 2 de noviembre de 2018.

El 1 de septiembre de 2022 fallece Ane.

Aitor desea inscribir la plena propiedad de la vivienda en el Registro de la Propiedad correspondiente. A fecha del fallecimiento de Ane esta vivienda tenía un valor catastral de 450.000 € y un valor de mercado de 600.000 €.

Determinar razonadamente la cuota tributaria correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente a Aitor derivada del fallecimiento de Ane.

EJERCICIO 10 (1,25 puntos)

La empresa PROMOTORA DEL NORTE SL, con domicilio fiscal en Bilbao, tiene como actividad principal desde el año 2000 la promoción y construcción inmobiliaria en el Territorio Histórico de Bizkaia. En Bilbao están ubicadas sus oficinas, así como el personal de la empresa.

Las actividades que realiza en España tienen los siguientes códigos en la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE): 411 (promoción inmobiliaria), 412 (construcción de edificios) y 682 (alquileres).

En 2021 su volumen de operaciones en el territorio de aplicación del impuesto (TAI) fue de 8.000.000 €: 5.500.000 € en promoción inmobiliaria, 1.000.000 € en construcción y 1.500.000 € en alquiler de viviendas. La prorrata general del año 2021 fue del 76 %.

En todas las ejecuciones de obra, quien realiza la obra aporta los materiales y suponen siempre un coste superior al 40 % sobre el importe facturado.

I) Ingresos en 2022 (importes sin IVA):

- A. PROMOTORA DEL NORTE SL construye un pabellón industrial en Burgos entre junio y diciembre para NAVES BURGOS SA, promotora con sede social en esta ciudad. Emite 3 certificaciones de obra de 400.000 € cada una, el 17 de agosto, el 17 de octubre y el 17 de diciembre de 2022, siendo entregado el pabellón en escritura pública el 20 de diciembre de 2022. Se abona el total el 15 de enero de 2023.
- B. Aitor López, abogado con residencia habitual en Cantabria, contrata con PROMOTORA DEL NORTE SL la construcción de su vivienda unifamiliar en Mungia. Aitor es el propietario del terreno y ha contratado un despacho de arquitectura para dirigir las obras. La obra aún se está ejecutando y este año PROMOTORA DEL NORTE SL le ha facturado por este concepto 500.000 €. PROMOTORA DEL NORTE SL subcontrata los trabajos de carpintería, fontanería y electricidad con la empresa EL MANITAS SL.
- C. Lleva a cabo las obras de reparación en la fachada y el tejado de una histórica edificación en Plentzia, adquirida por Andrés Agirre a comienzos del año 2022 por 1.000.000 € para convertirla en un hotel rural. Las obras tuvieron lugar entre marzo y junio, mes en el que emitió factura de 150.000 € por los trabajos realizados. Las obras no cumplen los requisitos de la normativa del IVA para ser consideradas rehabilitación, obras análogas o conexas a la rehabilitación.
- D. Vende por 250.000 € un local a la empresa HIJOS DE LÓPEZ SL, dedicada al comercio minorista de calzado. El local fue comprado a una empresa promotora por 100.000 € + IVA en 2017 (año con prorrata del 66%). La empresa lo utilizaba como almacén.
- E. En 2018 comenzó en Marbella una promoción inmobiliaria que finalizó el año 2021. En 2020 comenzó en el Principado de Andorra una nueva promoción inmobiliaria, finalizada en 2022. Los inmuebles no vendidos se destinan exclusivamente al arrendamiento de vivienda desde entonces. Ingresos por arrendamiento de las viviendas de Marbella 600.000 € y por las de Andorra, 400.000 €. El tipo del IGI (IVA andorrano) es el 0%.

- F. Alquila otra vivienda en Marbella que se encontraba vacía desde que finalizó la promoción. El contrato se firma el 1 de septiembre 2022, pactándose una renta de 1.000 € al mes (el valor de mercado es de 5.000 € al mes), pagadera el día 1 de cada mes. La arrendataria es PROMOTORA DEL SUR SL, empresa sujeta a la regla de prorrata, cuyo socia única es PROMOTORA DEL NORTE SL. La vivienda se va a destinar a oficina, en la que una persona contratada se encargará de comercializar una futura promoción. El pago del mes de diciembre se efectuó el 1 de enero de 2023.

II) Gastos e inversiones (importes sin IVA)

1. EL MANITAS SL ha emitido a PROMOTORA DEL NORTE SL certificaciones de obra de construcción de la edificación del apartado B que suman 100.000 €, si bien el pago solo es de 90.000 € porque se retiene un 10 % como garantía. Al finalizar la obra en 2023 se pagará el 10 % si se cumple con lo establecido en el contrato.
2. Adquiere un local a Jone Arenal, jubilada de banca, que lo utilizaba como garaje para su colección de vehículos. PROMOTORA DEL NORTE SL va a instalar allí su sede de dirección. Precio: 800.000 €.
3. Encarga a una abogada establecida en Andorra, un estudio sobre la tributación de las personas físicas en ese país, dado que PROMOTORA DEL NORTE SL está pensando trasladar allí a su personal. Finalizado el estudio en octubre de 2022, emite un informe y la correspondiente factura por 20.000 €, que se pagó de la siguiente manera: la mitad este mes y el resto en enero 2023. El tipo del IGI (IVA andorrano) es del 4,5 %.
4. La asesoría fiscal de la empresa factura 1.000 € al mes.
5. Otras cuotas de IVA soportadas derivadas de su actividad de alquileres (reparaciones, seguridad, comisiones a agentes de la propiedad inmobiliaria...): 10.000 €.
6. Otras cuotas de IVA soportadas derivadas de su actividad de construcción (compras de material, seguridad...): 100.222 €.
7. Los gastos de personal son de 150.000 €; la Seguridad Social a cargo de la empresa asciende a 35.000 € y ha practicado amortizaciones por 15.000 €.

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

- 1. Explique si existen sectores diferenciados de actividad y, en su caso, identifíquelos. (20 % del ejercicio)**
- 2. Calcule el IVA devengado de todas las operaciones del ejercicio y determine razonadamente en relación con los ingresos de PROMOTORA DEL NORTE SL (25 % del ejercicio):**
 - **Respecto a cada apartado: el hecho imponible, si está exento o no y el sujeto pasivo.**
 - **Respecto al apartado A: el devengo.**
 - **Respecto al apartado E: en caso de no tributar por IVA, explique su tributación a efectos de impuestos indirectos.**
 - **Respecto al apartado F: la base imponible y devengo.**
- 3. Calcule el IVA soportado deducible aplicando la prorrata definitiva del año 2022 de cada una de las operaciones de gastos e inversiones de PROMOTORA DEL NORTE SL y, en caso de no tributar por IVA, explique su tributación a efectos de impuestos indirectos. (25 % del ejercicio)**
- 4. Calcule el ajuste por regularización de bienes de inversión, si procede. (20 % del ejercicio)**
- 5. Calcule la cuota de IVA a ingresar o a compensar/devolver de 2022. (10 % del ejercicio)**

Siempre que sea posible se optará por la tributación en IVA.

EJERCICIO 11 (0,75 puntos)

La sociedad TXIRRINDULARI SL explota una tienda especializada en artículos de ciclismo en Getxo. Siempre contrata los transportes con una empresa de Basauri. TXIRRINDULARI SL tiene atribuido un NIF intracomunitario en España y está registrada en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). Entre otras, realiza estas operaciones en 2022:

- A. TXIRRINDULARI SL compró 50 bicicletas de montaña, 30 de alta gama a 5.000 €/unidad y 20 a 1.000 €/unidad, a DE FIETSER NV (identificada con NIF suministrado por las autoridades fiscales de Países Bajos y en el ROI).

En su almacén en Ámsterdam DE FIETSER NV solo dispone de las 30 unidades de alta gama, que envía a las instalaciones de TXIRRINDULARI SL.

Para completar el pedido, DE FIETSER NV compra las otras 20 a LE CICLISTE SA, sociedad de su mismo grupo, ubicada en Bélgica, con NIF suministrado por las autoridades fiscales de este país y en el ROI. LE CICLISTE SA las envía directamente desde su almacén a las instalaciones de TXIRRINDULARI SL.

- B. TXIRRINDULARI SL dispone de una página web desde donde comenzó a comercializar sus productos el año pasado. Tras los buenos resultados del año 2021, en el que vendió a personas particulares europeas por 13.000 €, este año realiza ventas de cámaras de bicicletas, pulsómetros, etc. a clientes particulares residentes en Francia por 7.000 €, en Italia por 3.000 € y en Portugal por 5.000 €. Estos productos tributan por IVA al 21% en España, 20% en Francia, 22% en Italia y 23% en Portugal.
- C. TXIRRINDULARI SL vende 10 bicicletas eléctricas a la empresa turística de Santander DEPORTE ACTIVO SL por 5.000 € cada una. Para ello, realiza su compra a la empresa portuguesa A BICICLETA FANTÁSTICA LDA, dedicada en exclusiva a la venta de este tipo de bicicletas, a quien le indican las instalaciones de DEPORTE ACTIVO SL como lugar de destino. El precio de compra asciende a 3.000 € la unidad y la empresa portuguesa está identificada con NIF portugués y está registrada en el ROI.

Determine razonadamente para cada apartado el hecho imponible, si está exento o no, el lugar de realización, devengo, el sujeto pasivo, la base imponible, la cuota de IVA devengada y soportada, la administración competente para la exacción de cada una de las operaciones.

Valoración:

- **Apartado A (50 % del ejercicio).**
- **Apartado B (30 % del ejercicio).**
- **Apartado C (20 % del ejercicio).**

EJERCICIO 12 (0,5 puntos)

Ramón, con residencia fiscal en Santurtzi, se dedica a la distribución de cerveza dentro del territorio español, está dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas y cumple con todas sus obligaciones formales para el ejercicio de dicha actividad.

En enero de 2022 adquiere de una empresa fabricante de cervezas alemana 100.000 latas de cerveza de 13 grados plato, de 0,50 litros cada una, pagando por el pedido 75.020 €.

La empresa fabricante alemana deposita la cerveza en régimen suspensivo en un depósito de recepción localizado en Santurtzi, propiedad de la empresa KAÑA SL.

KAÑA SL cumple todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable para ser destinataria registrada.

La empresa KAÑA SL factura a Ramón 3.000 € por los servicios prestados.

Determine razonadamente las cuotas tributarias de los impuestos devengadas en las operaciones descritas.

EJERCICIO 13 (0,75 puntos)

1. La sociedad DEBA SA, tributa al tipo general del Impuesto sobre Sociedades y no tiene la consideración de microempresa ni de pequeña empresa. Durante el ejercicio N+1 obtuvo un resultado contable de 1.000 €, en el ejercicio N+7 el resultado contable fue de 2.000 €.

En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio N+1, se ha contabilizado como gasto una provisión de 200 €. Esta provisión no es deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. En el ejercicio N+7 se hace frente a los gastos que motivan la provisión, coincidiendo estos gastos con la provisión dotada.

No existe ninguna otra diferencia entre el registro contable de ingresos y gastos y su imputación fiscal, así como tampoco existen bonificaciones, deducciones o retenciones, ni ningún otro concepto no detallado en el enunciado.

Contabilizar el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios N+1 y N+7.

2. La sociedad KOLAZINO SA, acogida al Plan General de Contabilidad, ha obtenido en el ejercicio N+1 un resultado antes de impuestos de 1.000 €.

El 31 de diciembre del ejercicio N+1 se le concede y abona una subvención de 150 € para la compra de una máquina cuyo valor de adquisición es de 1.500 €, que adquiere ese mismo día. Por la adquisición de la máquina la empresa KOLAZINO SA tiene derecho a una deducción por importe de 25 €. La máquina entra en funcionamiento en enero de N+2.

Durante el ejercicio N+1 ha soportado retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades por importe de 65 €.

Determinar los asientos contables relacionados con la operación de compra de la máquina y recepción de la subvención, así como la contabilización y regularización del impuesto sobre sociedades de la empresa KOLAZINO SA, del ejercicio N+1.

3. El balance de la sociedad URDAIBAI SA a 31 de diciembre del ejercicio N+1, presenta, entre otras, las siguientes cuentas:

Activo por diferencia temporaria deducible (4740)	6.000
Créditos por pérdidas a compensar (4745)	2.000
Pasivo por diferencia temporaria imponible (479)	800

Los importes de estas cuentas se originaron cuando la sociedad tenía la consideración de pequeña empresa y la sociedad URDAIBAI SA estimó que seguiría con esa consideración en el futuro. Sin embargo, a 31 de diciembre del ejercicio N+4 pasa a tener la consideración de mediana empresa y entiende que seguirá con esa naturaleza en el futuro.

Determinar los asientos contables relativos a las tres cuentas señaladas anteriormente como consecuencia del cambio en la consideración de la sociedad URDAIBAI SA en el ejercicio N+4.

EJERCICIO 14 (1 punto)

La sociedad LUTXANA SA adquirió una máquina el 1 de enero del ejercicio N+1, pagando al contado 100.000 € más el IVA correspondiente. La máquina entra en funcionamiento en ese día. La vida útil de dicha máquina es de 10 años y su valor residual será cero.

La sociedad LUTXANA SA estima que al final de la vida útil de la máquina tendrá que hacer frente a un coste por retiro de la máquina de 20.000 €.

El día 1 de enero del ejercicio N+6 la sociedad LUTXANA SA corrige la estimación del importe del coste de desmantelamiento y retiro de la máquina que tendrá que asumir la sociedad al final de la vida útil de la máquina. Dichos costes quedan fijados en 10.000 €, siendo este el importe que finalmente se abona mediante transferencia bancaria junto con el IVA correspondiente.

El tipo de interés efectivo en el año N+1, año de adquisición de la máquina fue del 5 %. Sin embargo, la subida del Euribor hace que dicho tipo de interés efectivo al inicio del ejercicio N+6 sea del 7 %.

El tipo de IVA en todas las operaciones es el 21 %.

Determinar los asientos contables que deberá contabilizar la sociedad LUTXANA SA en relación con la operación descrita:

- 1. Al inicio y al cierre del ejercicio N+1 (40 % del ejercicio).**
- 2. Al inicio y al cierre del ejercicio N+6 (30 % del ejercicio).**
- 3. Al cierre del ejercicio N+10 y los asientos por la baja y retiro de la máquina (30 % del ejercicio).**

EJERCICIO 15 (0,5 puntos)

La sociedad GERNIKA SA el 1 de enero del ejercicio N+1 adquirió una máquina A por 200.000 €, para la producción de tornillos y entra en funcionamiento el mismo día. El 1 de enero del ejercicio N+5 decide ceder dicha máquina a la sociedad BAKIO SA a cambio de otra máquina B, que considera que se adapta mejor a su sistema de producción actual.

La sociedad GERNIKA SA tiene registrado un deterioro de dicha máquina A por importe de 20.000 €.

El valor razonable de la máquina B que recibe por el cambio es de 90.000 €.

Las máquinas A y B tienen una vida útil de 10 años con una depreciación lineal, siendo su valor residual cero.

El valor de mercado de ambas máquinas en el momento de la operación coincide con el valor razonable de la máquina recibida.

Razone y determine los asientos contables relacionados con la operación descrita que deberá contabilizar la empresa GERNIKA SA en el ejercicio N+5.